

시정 및 개선요구

제 목 법정직무 수행자의 업무수당 및 가산금 지급 기준 불합리

소 관 부 서(기관) ■■■■처

조 치 부 서(기관) ■■■■처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 국가기술자격 등을 취득·소지하고 해당 법정직무를 수행하는 직원에게 업무수당과 가산금(이하 “직무수당”이라 한다)을 지급하고 있다.

2. 법정요원으로 채용된 직원의 직무수당 지급 기준 운영 불철저

가. 판단 기준

공사 「사규관리 규정」 제4조(업무수행기준의 사규화)에 따르면 공사 내부에서 공통적으로 계속 적용 또는 준수하여야 할 사항은 사규로 정하도록 되어 있다.

그리고 공사 「보수 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제26조(업무수당)에 따르면 법정직무 수행자의 자격 요건과 심사 기준별 업무수당 지급액이 명시되어 있고, 직무수당의 지급대상 및 방법은 같은 규정 시행세칙(이하 “「세칙」”이라 한다)에 정하도록 되어 있다.

따라서 공사는 지속적으로 적용할 직무수당 지급의 기준을 사규로 정할 때는

그 운영에 관한 기본적인 방침과 세부적인 기준, 절차 등을 반영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■■처는 202xx. xx. xx.에 「세칙」을 개정하면서 간호사 자격을 소지하고 법정요원으로 채용된 보건관리자를 20xx. x. x.부터 가산금 지급 대상에 포함하였으나 「세칙」 별표 3의2 ‘법정직무수행자 가산금표’에 지급액 기준을 반영하지 않았고 업무수당 또한 「규정」 별표 6 ‘업무수당’에 지급액 기준이 없어 각 본부의 보건관리자는 20xx. x월 전까지 간호사 자격에 관한 직무수당을 지급받지 못하였다.

3. 직무수당 지급 기준 불합리

가. 판단 기준

법정직무는 관련 법령에 따라 특정 시설이나 사업장에서 반드시 선임해야 하는 책임자가 수행하는 안전 관리, 점검·감독, 교육·훈련 등의 업무이다.

해당 업무를 수행하기 위해서는 국가기술자격을 취득·소지하거나 관련 교육을 이수해야 하고, 이러한 자격 요건을 갖춘 직원이 법정직무를 수행할 때 공사는 직무수당을 지급하고 있다.

따라서 공사는 자격 요건을 갖춘 직원이 법정직무를 수행할 때 직무수당을 지급하고, 인사발령, 업무분장 변경 등으로 해당 직원이 법정직무를 수행하지 않을 경우에는 지급을 중지하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 직무수당 지급 내역을 점검한 결과 직원이 법정직무를 수행하였음에도 직무수당을 지급받지 못하였고, 반면에 수행하지 않은 직원이 직무수당을 지급받은 사례가 있었다.

이와 같은 사례가 발생한 사유는 「세칙」 제4조(업무수당 지급절차)에 따라 법정 직무 수행자가 속한 부서에서 인사 부서로 사유발생일 이후 5일 이내 선·해임 신고서를 제출하고, 신청일을 기준으로 직무수당을 지급하고 있으나 누락 등의 사유로 선·해임 신고서 제출이 지연되는 경우가 있기 때문이다.

따라서 공사는 직원에게 직무수당을 지급하는 취지에 맞도록 선·해임 신고서를 제출하는 날이 아닌 직원이 법정직무를 수행한 날을 기준으로 직무수당을 지급하고, 법정직무를 수행하지 않은 경우에는 직무수당 지급을 중단하는 것이 바람직하다.

관련부서(기관) 의견 ■■■■처는 직무수당 지급 기준 변경과 관련하여 법정직무 수행자가 속한 부서에서 선·해임 결과를 인사 부서에 즉시 통보하는 경우 신청한 달의 수당 전액을 지급하고 있기 때문에 별다른 문제가 발생하지 않으며 그럼에도 신청을 누락하는 경우가 발생할 수 있으므로 선임 절차를 진행하면서 인사 부서의 협조 결재를 받거나 인사 부서 담당자에게 필수로 공람을 하도록 하는 등의 방법을 강구해야 한다는 의견을 제시하였다.

그러나 감사결과 확인된 문제의 사례는 해당 부서에서 선·해임 결과를 기한 내 통보하지 않아 지속적으로 발생한 문제이며, 선·해임 문서를 인사 부서에 협조 결재 또는 공람하더라도 그 사실을 인지할 수 있을 뿐 신고서를 제출하는 절차는 별도로

거쳐야 하므로 해당 문제에 대한 근본적인 해결방안으로 볼 수 없다. 따라서 공사가 직무수당을 지급하는 취지에 부합하도록 직원이 법정직무를 수행하는 날을 기준으로 하는 규정 개정이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

■■■■처장은

법정요원으로 채용된 직원의 업무수당 및 가산금 지급액에 관한 기준을 「보수 규정」 및 같은 규정 시행세칙에 반영하시고(시정)

법정직무 수행자의 업무수당과 가산금이 사유발생일을 기준으로 지급될 수 있도록 「보수 규정 시행세칙」을 개정하시기 바랍니다.(개선)